МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки



ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

з дисципліни «Права і свободи людини»

Тема 4. Основи публічного права (конституційне право, кримінальне право, адміністративне право)

Кваліфікація кримінальних правопорушень: склад злочину (злочинів)

Виконав: студент IV курсу групи ІП-33
Соколов Олександр

Київ – 2026

1. УМОВА ЗАДАЧІ

«Група студентів з 5 осіб вирішила створити власну ІТ компанію. Для отримання швидкого стартового капіталу ними було створено та розповсюджено ПО для автоматизації роботи підприємств, яке: збирало конфіденційну інформацію, за нерозголошення якої в подальшому вимагали кошти шляхом надсилання листів з погрозами; надавало доступ до приватних комп'ютерних систем співробітників та/або блокувало їх роботу до введення коду, тобто містило віруси, програми-вимагачі та шпигунські програми. Код, так званий «викуп» можна було отримати після оплати коштів на надісланий зловмисниками рахунок. Загалом постраждалим було завдано збитків на 150 млн. доларів США.»

Завдання: написати склад злочину (злочинів) за ознаками – суб'єкт, суб'єктивна сторона, об'єкт, об'єктивна сторона.

2. ПРАВОВА ОЦІНКА ДІЯННЯ

Поведінку групи можна розкласти на чотири взаємопов'язані епізоди, кожен з яких має власну кримінально-правову оцінку за Кримінальним кодексом України (ККУ, редакція від 18.09.2026):

– створення й розповсюдження програмного забезпечення з вірусами, програмами-вимагачами та шпигунськими програмами – ст. 361-1 ККУ;

– збут чи розповсюдження вже зібраної інформації з обмеженим доступом – ст. 361-2 ККУ, але лише за умови, що таке розповсюдження було (в умові є тільки погроза нерозголошення);

– доступ до приватних комп'ютерних систем, збирання інформації та блокування їх роботи – ст. 361 ККУ;

– вимога грошей за нерозголошення інформації та за код розблокування, підкріплена погрозами, – ст. 189 ККУ.

Усі діяння вчинено умисно, з корисливим мотивом, групою з п'яти осіб. Склади розписано в таблицях 1–4.

3. СКЛАД ЗЛОЧИНІВ

Таблиця 1 – Склад злочину за ч. 2 ст. 361-1 ККУ (створення і розповсюдження шкідливих програмних засобів)

Суб'єкт злочину	Суб'єктивна сторона	Об'єкт злочину	Об'єктивна сторона
Загальний: фізичні осудні особи, яким до вчинення діяння виповнилося 16 років (ст. 18, ч. 1 ст. 22 ККУ). П'ятеро студентів – співвиконавці (ч. 2 ст. 27 ККУ), які діяли за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ККУ).	Прямий умисел: особи усвідомлювали, що створене ПЗ шкідливе, і бажали його створити та розповсюдити. Обов'язкова ознака – мета протиправного використання, розповсюдження чи збуту. Мотив корисливий: «швидкий стартовий капітал».	Родовий – відносини у сфері використання комп'ютерів, систем і мереж (розділ XVI ККУ). Безпосередній – безпечне функціонування інформаційних та електронних комунікаційних систем і мереж (конфіденційність, цілісність, доступність інформації). Предмет – шкідливі програмні засоби: віруси, програми-вимагачі, шпигунські програми.	Діяння: створення та подальше розповсюдження ПЗ, призначеного для несанкціонованого втручання в роботу систем (поширювалося під виглядом ПЗ для автоматизації підприємств). Склад формальний: закінчений із моменту створення (за наявності мети) чи розповсюдження. Кваліфікуючі ознаки ч. 2: за попередньою змовою групою осіб; значна шкода (примітка до ст. 361 – 300 і більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Санкція ч. 2: позбавлення волі до п'яти років (нетяжкий злочин, ч. 4 ст. 12 ККУ).

Таблиця 2 – Склад злочину за ч. 2 ст. 361-2 ККУ (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом) – за наявності факту збуту чи розповсюдження

Суб'єкт злочину	Суб'єктивна сторона	Об'єкт злочину	Об'єктивна сторона
Загальний: фізичні осудні особи з 16 років; співвиконавці за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ККУ).	Прямий умисел: усвідомлювали, що інформація має обмежений доступ і збувають чи розповсюджують її без дозволу власника. Мотив корисливий.	Родовий – розділ XVI ККУ. Безпосередній – охорона інформації з обмеженим доступом, що зберігається в комп'ютерах, системах, мережах чи на носіях. Предмет – інформація з обмеженим доступом, створена та захищена відповідно до законодавства.	Діяння: збут або розповсюдження такої інформації (оприлюднення, передача третім особам). Склад формальний. Кваліфікуючі ознаки ч. 2: за попередньою змовою групою осіб; значна шкода. Санкція ч. 2: позбавлення волі від 2 до 5 років. Примітка: в умові задачі йдеться лише про погрозу нерозголошення, яка охоплюється ст. 189 ККУ. Без доведеного факту збуту чи розповсюдження склад за ст. 361-2 не виникає.

Таблиця 3 – Склад злочину за ст. 361 ККУ (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж)

Суб'єкт злочину	Суб'єктивна сторона	Об'єкт злочину	Об'єктивна сторона
Загальний: фізичні осудні особи з 16 років (ст. 18, ч. 1 ст. 22 ККУ); п'ятеро студентів – співвиконавці, група за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28 ККУ). Ознак спеціального суб'єкта немає: права доступу до чужих систем ці особи не мали, тому ст. 362 ККУ не застосовується.	Прямий умисел щодо самого втручання: усвідомлювали, що діють без дозволу власників і користувачів. До наслідків (блокування, втрата, витік інформації, шкода) ставлення – умисел: вони передбачали такі наслідки й бажали їх як спосіб тиску. Мета – примусити потерпілих сплатити «викуп»; мотив корисливий.	Родовий – розділ XVI ККУ. Безпосередній – безпечне функціонування систем і мереж, права їх власників і користувачів на інформацію та її захист. Предмет – приватні комп'ютерні системи співробітників і підприємств та інформація в них.	Діяння: через встановлене ПЗ отримували доступ до приватних комп'ютерних систем, збирали інформацію, блокували роботу систем до введення коду. Наслідки: блокування та витік інформації (ч. 3), значна шкода – збитки на 150 млн дол. США (ч. 4; примітка до ст. 361: 300 і більше неоподатковуваних мінімумів). Причинний зв'язок між втручанням і шкодою є. Склад матеріальний. Кваліфікація: за найсуворішою частиною – ч. 4 (ознаки ч. 2 і ч. 3 нею охоплюються). Санкція ч. 4: позбавлення волі від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого – особливо тяжкий злочин (ч. 6, 7 ст. 12 ККУ). Якщо діяння тривали під час воєнного стану – ч. 5 (від 10 до 15 років).

Таблиця 4 – Склад злочину за ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання)

Суб'єкт злочину	Суб'єктивна сторона	Об'єкт злочину	Об'єктивна сторона
Загальний: фізичні осудні особи з 16 років (ст. 18, 22 ККУ; за ст. 189 відповідальність настає з 14 років, ч. 2 ст. 22 ККУ). Якщо група – організована (ч. 3 ст. 28 ККУ: три й більше осіб, стійке об'єднання, єдиний план, розподіл функцій), учасники відповідають за ст. 30 ККУ незалежно від ролі.	Прямий умисел: усвідомлювали, що вимагають гроші незаконно і з погрозою, і бажали отримати кошти. Мета – корислива: заволодіти чужими грошима («викуп»).	Основний – відносини власності (розділ VI ККУ). Додатковий – права, свободи та законні інтереси потерпілих (право на таємницю інформації, на користування своїми системами). Предмет – гроші (кошти, які перераховувалися на рахунок зловмисників).	Діяння: вимога передачі майна (оплатити «викуп» за нерозголошення інформації та за код розблокування), поєднана з погрозою розголошення відомостей, які потерпілі бажають зберегти в таємниці, та обмеження їхніх законних інтересів (блокування роботи систем). Склад формальний: злочин закінчений із моменту пред'явлення вимоги з погрозою. Кваліфікація за ч. 4: майнова шкода в особливо великих розмірах (примітка до ст. 185 – 600 і більше неоподатковуваних мінімумів) та/або вчинення організованою групою. Санкція ч. 4: позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна – особливо тяжкий злочин.

4. СПІВУЧАСТЬ І ФОРМА ВЧИНЕННЯ

П’ятеро студентів діяли спільно, тому кожен із них – співвиконавець (ч. 2 ст. 27 ККУ) і відповідає за статтею Особливої частини, яка передбачає вчинене діяння (ч. 1 ст. 29 ККУ). Якщо між учасниками був розподіл ролей, то особа, яка організувала чи керувала діяльністю, є організатором (ч. 3 ст. 27 ККУ), а та, що надавала поради, засоби чи усувала перешкоди, – пособником (ч. 5 ст. 27 ККУ).

Форма співучасті: щонайменше група осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28 ККУ) – це кваліфікуюча ознака в ч. 2 ст. 361-1 та ч. 2 ст. 361 ККУ. Для ч. 4 ст. 189 ККУ потрібна організована група (ч. 3 ст. 28 ККУ): група створена заздалегідь, діяла за єдиним планом (створення ПЗ, розповсюдження, розсилка листів, одержання коштів), тобто ознаки стійкості й розподілу функцій на користь цієї кваліфікації є, але їх треба довести. Ознаки злочинної організації (ч. 4 ст. 28 ККУ) – стійке ієрархічне об’єднання п’яти й більше осіб – в умові не названі, тому така кваліфікація без додаткових даних недоведена.

5. СУКУПНІСТЬ І ПОКАРАННЯ

Діяння містять ознаки кількох злочинів, передбачених різними статтями, за жодне з яких особу не засуджено, тож вони становлять сукупність (ч. 1 ст. 33 ККУ), і кожне кваліфікується окремо за відповідною статтею (ч. 2 ст. 33 ККУ). Остаточне покарання визначається за ст. 70 ККУ поглинанням менш суворого суворішим або складанням; якщо хоча б один із злочинів особливо тяжкий, суд може призначити покарання в межах максимального строку, встановленого Загальною частиною для позбавлення волі.

Не підлягають кваліфікації: ст. 163 ККУ – вона стосується порушення таємниці листування особи, а тут втручання в системи підприємств, яке охоплюється ст. 361 ККУ; ст. 362 ККУ – спеціальний суб’єкт із правом доступу, якого немає; ст. 209 ККУ (легалізація майна) – в умові немає даних про відмивання отриманих коштів.

6. ВИСНОВОК

Дії п’ятьох студентів утворюють сукупність трьох злочинів: ч. 2 ст. 361-1 ККУ (створення й розповсюдження шкідливих програм групою за попередньою змовою); ч. 4 ст. 361 ККУ (несанкціоноване втручання в роботу систем, що завдало значної шкоди); ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, а за доведення ознак – вчинене організованою групою). Два останні злочини – особливо тяжкі. Ст. 361-2 ККУ додається лише за доведеного факту збуту чи розповсюдження зібраної інформації.

Для точної кваліфікації слід розмежувати суму сплачених «викупів» (шкода від вимагання) і збитки від блокування та витоку (шкода від втручання в системи): 150 млн дол. США в умові названо загальною сумою. Порогів значної шкоди (300) та особливо великих розмірів (600 неоподатковуваних мінімумів) ця сума сягає багаторазово.